

Fragenverteilung und Punkte

- Die Klausur umfasst 17 freie Fragen und 13 Multiple-Choice Fragen.
- Die Multiple-Choice Fragen können von den Ihnen bekannten Multiple-Choice Fragen abweichen. Lesen Sie genau!
- Jeder Frage gibt einen Punkt; damit 30 Punkte insgesamt

Bewertungsschema der Multiple-Choice Fragen:

- Zu jeder Frage gibt es mindestens eine richtige Antwort. D.h. es können – muss aber nicht - auch mehrere richtige Antworten enthalten sein.
- Bei jeder Frage kann maximal 1 Punkt erreicht werden, unabhängig davon wieviel richtige Antworten die Frage hat.
- Hat eine Frage n richtige Antworten gibt es für jede als richtig erkannte Antwort $1/n$ Punkte.
- Wird eine falsche Antwort angekreuzt gibt es $1/n$ Punkte Abzug.
- Weniger als 0 Punkte kann pro Frage nicht erreicht werden.

Beispiele:

- Eine Frage hat 1 richtige Antwort und nur diese wird angekreuzt: 1 Punkt
- Eine Frage hat 2 richtige Antworten und nur eine Richtige wird angekreuzt: 0,5 Punkte
- Eine Frage hat 2 richtige Antworten. Eine Richtige und eine Falsche wird angekreuzt: 0 Punkte
- Eine Frage hat 3 richtige Antworten: Eine Richtige und 2 Falsche werden angekreuzt: 0 Punkte

1. Welche 6 Angaben müssen Sie beim Erstellen einer Freiberuflerrechnung machen, damit diese ordnungsgemäß ist?

2. Was besagt die Kleinunternehmerregelung?

3. Ein Masterstudierender der Informatik entwickelt Software und vermietet diese an mehrere Kunden. Um welche Tätigkeit(en) im Sinne des Steuerrechts handelt es sich hier?

4. Welche 3 Einkunftsarten können für Einkünfte aus Softwareentwicklung relevant sein?

5. Was sind die gesetzlich relevanten Vertragstypen für einen Softwareentwicklungsvertrag?

6. Welchen 2 Vertragstypen kann ein "End User License Agreement" rechtlich zugeordnet werden?

7. Was müssen Sie bedenken, wenn Sie eine von Ihnen entwickelte Software mit einem Kooperationspartner weiter entwickeln wollen?

8. Haftung und Softwareentwicklung. Nennen Sie jeweils ein Beispiel aus der Softwareentwicklung für

- a) Vorsatz
- b) Grobe Fahrlässigkeit
- c) Einfache/leichte Fahrlässigkeit
- d) Verletzung von Kardinalspflichten

9. Wem gehört nach deutschem Recht eine Software-Erfindung?

10. Welche verschiedenen Arten / Klassen von Open-Source-Lizenzen gibt es?

11. Sie sind freiberuflicher Softwareentwickler mit Jahresumsatz < 17.500€. Wann lohnt es sich für Sie zu optieren, d.h. Rechnungen mit Mehrwertsteuer zu stellen? Begründung.

12. Wie viele Stunden darf man als Nebenerwerbsgründer pro Woche oder Monat arbeiten, wenn man einen Vollzeitarbeitsvertrag hat?

- a) Aus Sicht des Finanzamtes:
- b) Aus Sicht der Krankenkasse:
- c) Aus Sicht des Arbeitgebers:

13. Aus welchen Hauptkomponenten besteht ein Geschäftsmodell?

14. Aus welchen Feldern besteht das Business Model Canvas (BMC)?

15. Was beschreibt der Block Kundenbeziehung im BMC?

16. Bei welcher Rechtsform haften mindestens zwei Personen mit ihrem Privat- und Gesellschaftsvermögen?

17. Bei der Nils Studi GmbH & Co.KG gibt es Teilhafter. Wer ist das?

18. Was sind die Kerninhalte der Definition freier Berufe?

- a. In Eigeninteresse Handelnder
- b. Besondere berufliche Qualifikation
- c. Eigenverantwortliche Erbringung von Dienstleistungen
- d. Freie Wahl der Arbeitszeiten
- e. Fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen

19. Was ist für einen Freiberufler zutreffend?

- a. Einnahmen-Überschuss-Rechnung erforderlich
- b. Doppelte Buchführung nötig
- c. Keine Gewerbesteuer
- d. Gewerbeanmeldung erforderlich
- e. Bei der Umsatzsteuer stets Soll-Besteuerung

20. Was sind die primären kommerziellen Risiken für den Software-Entwickler, wenn ein Software-Entwicklungsvertrag den Regeln des Werkvertragsrechts unterfällt?

- a. Der Besteller kann bis zur Fertigstellung jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertrag Abstand nehmen.
- b. Der Besteller kann die Software jederzeit zurück geben.
- c. Das Gesetz regelt nicht, welche Features die Software genau haben muss.
- d. Der Entwickler wird erst nach Fertigstellung bezahlt.
- e. Der Besteller muss nicht bezahlen, wenn die Software mangelhaft ist

21. Welche Aussagen sind korrekt?

- a. Mit der Überlassung von Open Source Software entsteht ein Lizenzvertrag.
- b. In den AGBs wird geregelt, dass der Entwickler von Open Source Software nicht haften muss.
- c. Die Überlassung von Open Source Software ist eine Schenkung.
- d. Open Source Lizenzen werden nicht als Teil der AGB gesehen

22. Welche Nutzungsrechtsklausel passt am ehesten zum Vertriebsmodell Software as a Service (SaaS)?

- a. Einfaches, nicht unterlizenzierbares, nicht übertragbares Nutzungsrecht, beschränkt auf die Laufzeit des Vertrages.
- b. Einfaches, nicht unterlizenzierbares, nicht übertragbares Nutzungsrecht an der Software.
- c. Alleiniges, nicht unterlizenzierbares, nicht übertragbares Nutzungsrecht, beschränkt auf die Laufzeit des Vertrages.
- d. Einfaches, unterlizenzierbares, übertragbares Nutzungsrecht, beschränkt auf die Laufzeit des Vertrages.

23. Kann ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Nebenerwerbsgründung verbieten? Welche Aussagen sind richtig?

- a. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Aufnahme einer Nebentätigkeit zusätzlich zum Haupttätigkeit.
- b. Der Arbeitnehmer muss eine entsprechende Genehmigung beantragen.
- c. Der Arbeitnehmer darf mit seiner Nebentätigkeit nicht mehr als mit seiner Haupttätigkeiten verdienen.
- d. Grundsätzlich steht es jedem frei, zusätzlich zu seiner Haupttätigkeit noch weitere Tätigkeiten aufzunehmen.
- e. Klauseln im Arbeitsvertrag, die eine Nebentätigkeit verbieten, sind unzulässig.

24. Für die Prüfung auf Scheinselbstständigkeit werden mehrere Kriterien abgefragt. Welche der folgenden Kriterien werden angewendet?

- a. Sie haben einen festen Arbeitsplatz beim Kunden.
- b. Sie haben ein Gewerbe angemeldet oder sind Freiberufler.
- c. Sie machen Werbung.
- d. Sie sind für mehrere Kunden tätig.
- e. Sie gehen beim Kunden einer Tätigkeit nach, die zuvor von einem fest angestellten Mitarbeiter ausgeübt wurde.
- f. Ihre Stundensätze orientieren sich an den Stundensätzen des Kunden.
- g. Sie haben einen sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt, der mehr als 450€ im Monat verdient.

25. Wann müssen Einkünfte aus freiberuflicher Nebentätigkeit dem Finanzamt gemeldet werden?
- Spätestens mit der ersten Rechnungsstellung.
 - Spätestens bei der Jahressteuererklärung.
 - Spätestens mit der ersten Umsatzsteuervoranmeldung
 - Gar nicht, da es eine Quermeldung vom Gewerbeamt gibt.
26. Wichtige Regeln beim Brainstorming sind u.a.
- Themen- und Zeitlimit setzen
 - Qualität vor Quantität
 - Ideen visualisieren
 - Ideen sofort bewerten
27. In welchen Bereichen sollte man unbedingt Kenntnisse haben, wenn man ein „IT-Start-up“ gründen möchte?
- Branchenkenntnisse
 - Personalwesen
 - IT-Know-how
 - Langjährige Erfahrungen als Unternehmensberater Erläuterung anzeigen.
28. Business Angel sind...
- Investoren, die grundsätzlich 500.000 EUR und mehr investieren.
 - Privatpersonen, die neben Kapital auch ihr Know-how und Netzwerk zur Verfügung stellen.
 - vermögende Privatpersonen, die Kapital in Start-ups investieren.
29. Venture Capital Gesellschaften sind...
- Investoren mit jeweils spezifischen Investitionskriterien, z.B. bezüglich Finanzierungsphase und Branche.
 - Kapitalgeber, die Geld von originären Investoren (Investmentfonds, Banken, Versicherungen o.ä.) investieren.
 - Kapitalgeber, die i.d.R. erst bei größeren Finanzierungsvolumen (ca. ab 5.000 EUR) aktiv werden.
 - immer rein profitorientiert.
30. Die Nils Studi GmbH hat sich bei der Gründung eine Stammkapitaleinlage vom Notar bescheinigen lassen.
Welche Aussagen sind hierzu richtig?
- Es reicht ein Stammkapital von einem Euro.
 - Die Stammeinlage muss mindestens 25T€ sein.
 - Es reicht ein Stammkapital von 12,5T€.
 - Das Stammkapital darf nicht unter 12,5T€ sein.
 - Keine